

1500971-36.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068372/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 23543523 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2068372 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Eduardo Barsi de Paula

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500971-36.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500971-36.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068372/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 23543523 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2068372 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Eduardo Barsi de Paula

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS EDUARDO BARSÍ DE PAULA, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2022, por volta de 13h00, na rua Pedro Nunes Rocha, 1130, Parque Progresso, nesta cidade e comarca, o réu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um aparelho de TV LCD 32'', da marca Buster, pertencente a Maria de Lourdes Mello

Recebida a denúncia (fls. 94), o réu foi citado (fls. 101), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 116).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. O réu não compareceu, sendo decretada sua revelia (fls. 136).

Encerrada a instrução os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 141/147 e 155/161).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 01, 19/21, 23 e 82/86, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu disse que perdeu seu emprego e, como precisava de dinheiro, decidiu pular o muro de sua vizinha e furtar o televisor de um cômodo. Alegou que após obter sucesso no furto, pulou o muro novamente em direção a sua residência. Afirmou que logo após, os policiais militares bateram em sua porta fazendo perguntas sobre o televisor furtado. Aduziu que de imediato confessou a prática do crime e entregou o televisor para os policiais.

Na delegacia, a vítima disse que não estava em sua residência no momento do furto e, quando retornou, os policiais militares já estavam no local. Contou que quando entrou em sua casa, notou que o televisor de seu quarto não estava mais lá, momento no qual os policiais militares mostraram sua televisão, previamente apreendida. Em Juízo, Maria disse que saiu para trabalhar por volta das onze da manhã, tendo deixado a porta da cozinha aberta. Contou que, quando já não se encontrava mais no imóvel, recebeu uma ligação lhe informando que alguém estava dentro de sua casa. Esclareceu que retornou até sua residência, local no qual foi informada que somente sua televisão havia sido levada. Disse que momentos mais tarde, a televisão foi encontrada e devolvida com um arranhão.

Os policiais militares Eder Jofre de Oliveira e Alexandre Donizete dos Santos relataram que estavam em patrulhamento e receberam solicitação para atendimento de um furto em andamento. Esclareceram que foram informados que o suspeito era vizinho da vítima e estava sem camisa e, assim que chegaram ao local, avistaram o suspeito sem camisa ao lado da casa da vítima. Esclareceram que após a abordagem, o suspeito confessou o furto, dizendo que adentrou a casa de sua vizinha pulando o muro e

pegando o televisor de dentro da casa. Relataram que o réu devolveu o televisor a eles e, diante dos fatos, deram voz de prisão ao réu. Em Juízo, o policial Alexandre reiterou a versão apresentada anteriormente, destacando a confissão do acusado, que foi abordado defronte a sua casa, sendo que o televisor estava no corredor de seu imóvel.

De fato, o acusado, em sede extrajudicial, confessou a prática do crime, dizendo que adentrou a residência mediante escalada do muro da residência, não restando qualquer dúvida sobre a incidência de tal qualificadora.

Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, esta não restou comprovada, como bem salientado pelas partes, já que, segundo o laudo de fls. 82/86, não há qualquer vestígio de arrombamento no imóvel, sendo certo que a própria vítima, em Juízo, informou que deixou a porta da cozinha destrancada.

No entanto, não assiste razão ao digno Defensor Público ao pleitear a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 16 do Código Penal, em razão do arrependimento posterior, visto que a restituição do objeto somente ocorreu após diligências policiais, não tendo o réu agido voluntariamente para restituir o objeto à vítima.

O réu conta com uma condenação definitiva, geradora de reincidência (fls. 30/31). É confesso.

Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. A seguir, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Por fim, em razão da ausência de demais modificadoras, torno-a definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS EDUARDO BARSÍ DE PAULA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

Incabível qualquer benefício legal ao réu, reincidente. Fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da corporal, o qual reputo suficiente, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA